

1506427-65.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074618/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 23679576 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2074618 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFFERSON ALVES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506427-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506427-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2074618/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 23679576 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2074618 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFFERSON ALVES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JEFFERSON ALVES DE SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia a 17 de março de 2022, por volta das 07h53, na Rua Cachoeira Itaguassava, 963, Jardim Helena, nesta cidade e comarca da capital, foi apreendido em sua residência onde guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a consumo de

terceiros, drogas, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de cocaína na forma de crack pesando 2g (dois gramas), 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína pesando 20.3g (vinte gramas e três decigramas), além de 86 (oitenta e seis) porções de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, pesando 165.3g (cento e sessenta e cinco gramas e três decigramas), substância entorpecente que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04; boletim de ocorrência às fls. 08/10; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de interrogatório à fl. 07; auto de exibição e apreensão à fl. 12; folha de antecedentes à fl. 37/39; laudo toxicológico às fls. 82/84.

O réu foi regularmente notificado e citado à fl. 95, apresentou defesa prévia às fls. 99/100 e a denúncia foi recebida em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 12/23), restando positiva a identificação como cocaína e tetrahidrocannabinol nos termos do exame toxicológico (fls. 91/63).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejam.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 29 pedras de crack, 45 porções de cocaína em pó e 86 de maconha, além do valor de R\$178,45 em espécie.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento por local conhecido por tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o denunciado em via pública. Ele foi abordado porque aparentou nervosismo e, submetido a revista pessoal, apreenderam os entorpecentes e a quantia em dinheiro.

Em juízo, o acusado limitou-se a negar a imputação, afirmando que foi abordado sem motivo e não possuía nada de ilícito em sua posse.

Sua narrativa não é crível, inexistindo motivo que justifique qualquer suspeição na conduta dos policiais militares, que não conheciam o acusado até então (foram questionados a respeito). Além disso, JEFFERSON sequer mencionou o que fazia no local, de onde vinha, aonde ia, não apresentando qualquer alibi em seu favor que afaste a narrativa segura e detalhada dos policiais.

A contradição nos depoimentos, apontada pela defesa, não é relevante. Um dos policiais mencionou que o réu estava montado numa bicicleta, outro não se recordou do biciclo. Referida divergência não diz respeito a elementos da conduta criminosa – se o agente estava ou não na posse dos entorpecentes, qual a natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento etc – de modo que o ponto divergente apontado não tem o condão de enfraquecer a prova acusatória.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele carregava em si substâncias entorpecentes 160 porções de 03 variadas espécies de substâncias, evidenciando que a intenção do agente era a entrega a terceiros e não o consumo pessoal.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta

circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6, devido a reincidência atestada no processo nº 1500808-77.2020.8.26.0535.

Na terceira fase, não se aplica o redutor do §4º em face da reincidência.

Considerando, mais uma vez, a reincidência, a natureza do crime e o montante da pena aplicada, o regime inicial somente pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON ALVES DE SOUSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.

Mantenho a custódia cautelar. Trata-se de réu reincidente, que cumpria pena em livramento condicional quando voltou a delinquir, demonstrando que sua liberdade acarreta perigo concreto à segurança pública. Recomende-se na prisão onde se encontra recolhido.

Declaro a perda do numerário apreendido, na forma do art. 63 da lei de Drogas.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA